



P U T U S A N
Nomor 420/Pdt.G/2025/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Leonardo Resielvin, pekerjaan : wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Seroja 07 RT/RW. 009/003, Desa/Kelurahan Jombang, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang Email : resielvin69@gmail.com dalam hal ini memberikan kuasa kepada ZAENAL ARIFIN, SH., MH., SITI KHUSNUL KHATIMAH, SH., MUHAMMAD MARZA IRFANSYAH, SH Ketiganya sama advokat/pengacara/penasehat hukum, berkantor di Kantor Pernasehat Hukum ZAENAL ARIFIN, SH., MH dan Partner beralamat di Jalan Pemuda Komplek Stasiun Blora Jawa Tengah, Email : zaenalarifinsh0903@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Maret 2025 sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

Ahmad Hidayat, pekerjaan wiraswasta, alamat : Gunungsari 2/17-B RT/RW. 001/008, Kelurahan/Desa Sawunggaling Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya, Jawa Timur, sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

telah Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan pihak Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 14 April 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 16 April 2025 dalam Register Nomor 420/Pdt.G/2025/PN Sby, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 420/Pdt.G/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 14 maret 2024 telah membuat surat perjanjian/surat persetujuan yang isinya adalah tergugat adalah penanggung jawab atas tanah dan rumah di Green Natura A/14- Jombang dan penggugat adalah merupakan pembeli atas tanah dan rumah di Green Natura A/14- Jombang.
2. Bahwa Tergugat dan penggugat telah bersepakat tentang harga jual beli tanah dan rumah di Green Natura A/14- Jombang tersebut diatas sebesar Rp.285.000.000,- (Dua ratus delapan puluh lima juta rupiah) sudah termasuk semua biaya dan tidak ada biaya tambahan lainnya;
3. Bahwa Penggugat telah membayar uang tanda jadi sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) pada tanggal 29 – 02 – 2024 kepada Tergugat dan telah dibuktikan dengan kwitansi pertanggal 29 – 02 – 2024 sebagaimana bukti P.1,
dan sisanya sebesar Rp. 275.000.000,- (Dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) akan dibayar Penggugat pada tanggal 15 Maret 2024 sebagaimana bukti P.2;
4. Bahwa Tergugat menyanggupi melakukan pengurusan surat-surat tanah rumah di Green Natura A/14 – Jombang dalam jangka waktu lebih kurang 6 (enam) bulan lamanya dan apabila pada waktu yang telah ditentukan diatas, Tergugat tidak bisa menyelesaikan pengurusan, maka Tergugat bersedia mengembalikan uang milik Penggugat seluruhnya sebesar Rp.285.000.000,- (Dua ratus delapan puluh lima juta rupiah) dan ditambah kompensasi Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah);
5. Bahwa dalam surat bukti tanggal 14 Maret 2024 di atas, Tergugat telah berjanji apabila pada waktu yang telah di tentukan di atas dalam jangka waktu lebih kurang 6 (enam) Bulan atau selambat lambatnya pada tanggal 14 Agustus 2024,kalau Tergugat tidak bias mengurus surat surat tanah rumah di Green Natura A/14 – Jombang Tergugat bersedia mengembalikan uang milik Penggugat sejumlah Rp.285.000.000,- (Dua ratus delapan puluh lima juta rupiah) dan ditambah kompensasi Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah);
6. Bahwa sampai batas waktu yang telah ditentukan diatas, Tergugat tidak melakukan kewajiban hukumnya melakukan pengurusan surat surat tanah rumah di Green Natura A/14 – Jombang tersebut kepada Penggugat (Tergugat telah dinyatakan wanperstasi/ingkar janji kepada Penggugat);
7. Bahwa atas kelalaian Tergugat tersebut, oleh Penggugat telah dilakukan teguran teguran secara lisan dan tagihan tagihan terhadapnya, akan tetapi

Halaman 2 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 420/Pdt.G/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak menyelesaikan pengurusan surat surat tanah rumah di Green Natura A/14 – Jombang sehingga merugikan Penggugat, dan Penggugat akhirnya mengajukan gugatan melalui Pengadilan Negeri Surabaya;

8. Bahwa untuk kerugian mana wajar Penggugat meminta ganti rugi kepada Tergugat sebesar 2,5% setiap bulannya dari Rp.285.000.000,- (Dua ratus delapan puluh lima juta rupiah) yang dihitung mulai sejak gugatan didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 14 April 2025 sampai Tergugat membayar kembali kepada Penggugat;
9. Bahwa Penggugat mempunyai sangka yang beralasan terhadap itikat buruk Tergugat untuk mengalihkan, memindahtangankan, atau mengasingkan harta kekayaannya, baik yang berupa barang bergerak maupun yang tidak bergerak yang terletak di Gunungsari 2/17-B RT/RW. 001/008, Kelurahan/Desa Sawunggaling Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya, Jawa Timur, mohon terlebih dahulu agar Pengadilan Negeri Surabaya berkenan meletakkan sita jaminan (Conseer Vatooir Beslaag) terhadap barang barang milik Tergugat untuk dijual lelang melalui KPKNL Surabaya yang hasilnya untuk memenuhi kewajiban Tergugat mengembalikan uang kepada Penggugat;
10. Bahwa Penggugat mempunyai bukti bukti yang autentik maka dalam perkara ini sudah sepantasnya lah kalau diputuskan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum Vezet, Banding, maupun Kasasi;
11. Bahwa agar Tergugat dihukum pula untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat memohon kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Surabaya cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah di lakukan oleh juru sita Pengadilan Negeri Surabaya atas harta milik Tergugat baik yang berupa barang bergerak maupun yang tidak bergerak yang terletak di Gunungsari 2/17-B RT/RW. 001/008, Kelurahan/Desa Sawunggaling Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur, untuk dijual lelang melalui KPKNL Surabaya yang hasilnya untuk memenuhi kewajiban Tergugat mengembalikan uang kepada Penggugat.

Halaman 3 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 420/Pdt.G/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan perjanjian yang dibuat antara Penggugat dan Tergugat tanggal 14 maret 2024 adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat.
4. Menyatakan Tergugat telah melakukan ingkar janji/wanprestasi yang tidak melaksanakan pengurusan surat surat tanah rumah Green Natura A/14 – Jombang tersebut pada tanggal 14 Agustus 2024 kepada Penggugat.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kembali kepada Penggugat uang seluruhnya berjumlah Rp. 285.000.000,- (Dua ratus delapan puluh lima juta rupiah) dengan seketika dan sekaligus dengan menerima alat pembayaran yang sah.
6. Menghukum Tergugat untuk membayar konpensasi Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) dan membayar bunga 2,5% per bulan dari Rp. 285.000.000,- (Dua ratus delapan puluh lima juta rupiah) mulai sejak gugatan di daftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 14 April 2025 sampai Tergugat membayar kembali kepada Penggugat.
7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Uitvoerbaard Bij Vorraad) meskipun timbul Verzet, Banding, Kasasi dari Tergugat.
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini.

Atau sebagai gantinya :

Dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan penggugat hadir kuasanya di persidangan sedang tergugat tidak pernah hadir kepersidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, sebagaimana Relaas tanggal 17 April 2025 dan 15 Mei 2025 sehingga upaya mediasi dan /atau upaya damai sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) No.1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan oleh karena itu Pengadilan berpendapat tergugat telah tidak menggunakan haknya untuk membela kepentingannya di persidangan dan Sidang pemeriksaan perkara ini dilangsungkan dengan tanpa hadirnya pihak Tergugat dipersidangan sehingga putusan dalam perkara ini dijatuhkan dengan secara Verstek / Tanpa hadirnya pihak Tergugat;

Menimbang bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy surat perjanjian antara Peaggugat dan Tergugat tertanggal Malang 14 Maret 2024, diberi tanda P-1;

Halaman 4 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 420/Pdt.G/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy Berupa bukti resi M-Banking BCA tanggal 29 Feburari2024 Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) yang menerima AHMAD HIDAYAT / Tergugat untuk pembayaran rumah tanah di GREEN NATURA A/14 JOMBANG, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy bukti resi M-Banking BCA trntggal 15 Maret 2024 Rp.275.000.000,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah), yang menerima AHMAD HIDAYAT / Tergugat untuk pembayaran pelunasan rumah tanah di GREEN NATURA A/14 JOMBANG, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Surat terima uang sebesar Rp.275.000.000,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) untuk pelunasan 1 unit rumah tanah di GREEN NATURA A/14 JOMBANG yang menerima AHMAD HIDAYAT / Tergugat pada tanggal Malang 15 Maret 2024, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy KTP (Kartu Tanda Penduduk) atas nama AHMAD HIDAYAT/ Tergugat yang NIK nya sesuai dengan di NIK, diberi tanda P-5
6. Fotocopy KTP (Kartu Tanda Penduduk) atas nama LEONARDO RUSIELVIN/ Penggugat, diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Sertipikat tanda bukti hak milik No.02252 merupakan rumah tanah di GREEN NATURA A/14 JOMBANG, diberi tanda P-7

Menimbang, bahwa surat-surat bukti P-1 sampai dengan P-7 diajukan berupa fotocopy, serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan sesuai, serta telah diberi materai yang cukup, kecuali bukti bertanda P-5 dan P-7 diajukan berupa fotocopy tanpa diperlihatkan aslinya namun telah diberi materai yang cukup, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam gugatan ;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. saksi **DEVINA MARTINA**
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai rekan kerja di Marketing Perumahan;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat perjanjian jual beli rumah di Green Natura A/14 Jombang, dimana Tergugat sebagai penjual dan Penggugat sebagai pembeli, didalam perjanjian itu diatur bahwa surat-surat akan diurus sampai balik nama oleh Tergugat selama 6 bulan, jika lebih dari 6 bulan maka Tergugat akan mengembalikan uang miik Penggugat dan ditambah kompensasi Rp. 15.000.000,-

Halaman 5 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 420/Pdt.G/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harga rumah tersebut adalah Rp. 285.000.000,- dan sudah dibayar lunas oleh Penggugat, Pembayaran pertama tanggal 29 Februari 2024 yaitu DP sebesar Rp. 10.000.000,- sedang pelunasannya pada tanggal 15 Maret 2024 sebesar Rp. 275.000.000,-
- Bahwa Tergugat sudah lebih dari 6 bulan sejak tanggal 29 Februari 2024 tidak memenuhi kewajibannya;
- Bahwa uang tersebut sampai sekarang belum dikembalikan oleh Tergugat;
- Bahwa jumlah yang harus dikembalikan oleh Tergugat adalah Rp. 285.000.000,- yang merupakan harga rumah dan Rp. 15.000.000,- sebagai kompensasi;
- Bahwa saksi mengetahui pada waktu Penggugat transfer DP yang Rp. 10.000.000,- sedang pelunasan saksi tidak mengetahui sendiri namun diberitahu oleh Penggugat;
- Bahwa rumah di Green Natura A/14 Jombang sudah jadi;
- Bahwa saksi pernah melihat perjanjian antara Penggugat dan Tergugat pada waktu itu diberitahu oleh Penggugat;
- Bahwa sejak pelunasan Tergugat tidak pernah datang-datang lagi menemui Penggugat;
- Bahwa Tergugat sudah ditagih oleh Penggugat dan Penggugat juga menemui marketing Tergugat, namun marketing Tergugat mengatakan tidak tahu apa-apa, Tergugat kabur karena bermasalah dan dicari banyak orang;

2. saksi **RYAN ADHI PURWANTO**

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai rekan kerja di Marketing Perumahan;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat perjanjian jual beli rumah di Green Natura A/14 Jombang, dimana Tergugat sebagai penjual dan Penggugat sebagai pembeli, didalam perjanjian itu diatur bahwa surat-surat akan diurus sampai balik nama oleh Tergugat selama 6 bulan, jika lebih dari 6 bulan maka Tergugat akan mengembalikan uang milik Penggugat dan ditambah kompensasi Rp. 15.000.000,-
- Bahwa harga rumah tersebut adalah Rp. 285.000.000,- dan sudah dibayar lunas oleh Penggugat, Pembayaran pertama tanggal 29 Februari 2024 yaitu DP sebesar Rp. 10.000.000,- sedang pelunasannya pada tanggal 15 Maret 2024 sebesar Rp. 275.000.000,-

Halaman 6 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 420/Pdt.G/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat sudah lebih dari 6 bulan sejak tanggal 29 Februari 2024 tidak memenuhi kewajibannya;]
- Bahwa uang tersebut sampai sekarang belum dikembalikan oleh Tergugat;
- Bahwa jumlah yang harus dikembalikan oleh Tergugat adalah Rp. 285.000.000,- yang merupakan harga rumah dan Rp. 15.000.000,- sebagai konpensasi;
- Bahwa rumah di Green Natura A/14 Jombang sudah jadi;
- Bahwa saksi pernah melihat perjanjian antara Penggugat dan Tergugat pada waktu itu diberitahu oleh Penggugat;
- Bahwa sejak pelunasan Tergugat tidak pernah datang-datang lagi menemui Penggugat;
- Bahwa Tergugat sudah ditagih oleh Penggugat dan Penggugat juga menemui marketing Tergugat, namun marketing Tergugat mengatakan tidak tahu apa-apa, Tergugat kabur karena bermasalah dan dicari banyak orang;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya, pada intinya Penggugat mohon supaya Perbuatan Tergugat tidak melaksanakan pengurusan surat-surat tanah rumah Green Natura A/14 Jombang pada tanggal 14 Agustus 2025 kepada Penggugat adalah merupakan perbuatan wanprestasi / ingkar janji.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat meskipun telah dipanggil secara sah dan patut tidak datang menghadap ke depan persidangan dan tidak pula mengutus seseorang menjadi wakilnya tanpa alasan yang sah maka Tergugat tersebut dianggap telah melepaskan haknya untuk mempertahankan kepentingannya dan selanjutnya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara akan diperiksa dan diputus dengan *verstek*, meskipun perkara aquo akan diputus dengan *verstek* tetapi Penggugat tetap berkewajiban untuk membuktikan

Halaman 7 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 420/Pdt.G/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa dalil gugatannya beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum sebagaimana Pasal 163 HIR;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati gugatan yang diajukan, maka Hakim menilai yang menjadi pokok permasalahan dan harus dipertimbangkan lebih lanjut adalah sebagai berikut:

1. Apakah Perbuatan Tergugat tidak melaksanakan pengurusan surat-surat tanah rumah Green Natura A/14 Jombang pada tanggal 14 Agustus 2025 kepada Penggugat adalah merupakan perbuatan wanprestasi / ingkar janji?

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya itu penggugat telah mengajukan bukti surat-surat tertanda P-1 s/d. P-7 dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi bernama DEVINA MARTINA dan RYAN ADHI PURWANTO;

Menimbang, bahwa surat bukti tertanda P-1 s/d. P-7 maupun saksi-saksi tersebut, telah diajukan menurut hukum acara yang berlaku, sehingga bukti surat-surat maupun keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa keseluruhan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut selengkapnya adalah sebagaimana termuat di dalam Berita Acara Persidangan perkara a quo;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara a quo Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan dalam perkara ini dengan sedemikian rupa sebagaimana dalam uraian putusan ini sehingga apabila terdapat bukti yang tidak dipertimbangkan tersebut maka Majelis Hakim menilai bahwa bukti tersebut dianggap tidak relevan oleh karenanya seluruh bukti yang diajukan oleh Penggugat telah dipertimbangkan seluruhnya oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa perlu disadari peristiwa-peristiwa yang dikemukakan oleh Penggugat belum tentu semuanya penting bagi Majelis Hakim sebagai dasar untuk menjatuhkan putusan, karena peristiwa-peristiwa tersebut harus disaring dan dipisahkan mana yang penting (*relevant, material*) bagi hukum, dan mana yang tidak penting (*irrelevant, immaterial*), dan peristiwa yang relevant itulah yang harus ditetapkan, oleh karena itu harus dibuktikan kebenarannya di depan persidangan;

Menimbang, bahwa dari gugatan dan bukti-bukti dari Penggugat tersebut tentang hal yang diperselisihkan dalam perkara a quo, maka Majelis Hakim mendapati fakta-fakta di dalam perkara a quo yakni sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat adalah Surat Perjanjian antara Penggugat dan Tergugat tertanggal 14 Maret 2024 isinya Penggugat dan Tergugat telah bersepakat tentang harga jual beli rumah tanah di GREEN NATURA A/14 JOMBANG tersebut diatas sebesar Rp.285.000.000,- (Dua Ratus Delapan Puluh Lima Juta Rupiah) sudah termasuk semua biaya dan tidak ada biaya tambahan lain nya dan pihak Penggugat telah membayar uang tanda jadi sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) pada tanggal 29-02-2024 kepada Tergugat dan sisanya sebesar Rp.275.000.000,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) di bayar Penggugat pada tanggal 15 Maret 2024 dan Tergugat menyanggupi melakukan pengurusan surat surat rumah tanah di GREEN NATURA A/14 JOMBANG dalam jangka waktu lebih kurang 6 Bulan lama nya dan apabila pada waktu yang telah ditentukan diatas, Tergugat tidak bisa menyelesaikan pengurusan maka Tergugat bersedia mengembalikan umg milik Penggugat tersebut seluruhnya ditambah konpensasi Rp.15.000.000,-(Lima Belas Juta Rupiah);
- Bahwa Penggugat telah membayar DP Rp. 10.000.000,- pada tanggal 29 Februari 2024 dan pelunasan sebesar Rp. 275.000.000,- pada tanggal 15 Maret 2024;
- Bahwa Tergugat belum melaksanakan kewajibannya sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka kini akan dipertimbangkan keseluruhan pokok masalah perkara a quo yakni :

1. Apakah Surat Perjanjian antara Penggugat dan Tergugat tertanggal 14 Maret 2024 tersebut adalah sah dan mengikat kedua belah pihak ?
2. apakah Perbuatan Tergugat tidak melaksanakan pengurusan surat-surat tanah rumah Green Natura A/14 Jombang pada tanggal 14 Agustus 2025 kepada Penggugat adalah merupakan perbuatan wanprestasi / ingkar janji?;

Menimbang, bahwa agar Surat Perjanjian antara Penggugat dan Tergugat tertanggal 14 Maret 2024 dapat dinyatakan sebagai perjanjian yang sah, perjanjian yang didalilkan oleh Penggugat tersebut harus memenuhi syarat sahnya perjanjian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1313 KUHPdata perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih;

Halaman 9 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 420/Pdt.G/2025/PN Sby



Menimbang, bahwa agar suatu perjanjian dapat dinyatakan sah, perjanjian tersebut harus memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara yaitu : 1. Sepakat mereka yang mengikatkan diri, 2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan, 3. Suatu hal tertentu dan 4. Suatu sebab yang halal, dimana keempat syarat tersebut bersifat kumulatif, artinya harus terpenuhi;

Menimbang, bahwa sepakat mengandung arti persesuaian kehendak di antara pihak-pihak yang mengikatkan diri ke dalam perjanjian. Undang –undang menghendaki ada persesuaian kehendak secara timbal balik, tanpa adanya paksaan (dwang), kekhilafan (dwaling) dan penipuan (bedrog) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1321 KUHPerdara. Selanjutnya setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan-perikatan, jika ia oleh undang-undang tidak dinyatakan tidak cakap. Orang-orang yang dinyatakan tidak cakap diantaranya orang yang belum dewasa, mereka yang ditaruh di bawah pengampuan (vide Pasal 1330 KUHPerdara). Orang yang tidak cakap adalah orang yang tidak mampu membuat perjanjian dan menanggung akibat hukum yang timbul dari perjanjian tersebut. Kemudian suatu hal tertentu sebagai obyek perjanjian dapat diartikan sebagai keseluruhan hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian. Tuntutan dari undang-undang bahwa obyek perjanjian haruslah tertentu artinya yang dapat dijadikan sebagai obyek perjanjian adalah dapat dinilai dengan uang atau memiliki nilai ekonomis, sehingga jika terjadi perselisihan dapat dengan mudah ditentukan nilainya. Selanjutnya sebab yang halal maksudnya perjanjian tersebut tidak terlarang dan tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum (vide Pasal 1335 dan 1337 KUHPerdara);

Menimbang, Bahwa terhadap syarat ke-1 dan syarat ke-2 disebut sebagai syarat subyektif oleh karena syarat tersebut langsung menyangkut orang atau subyek yang membuat perjanjian, dan apabila salah satu dari syarat subyektif ini tidak dipenuhi, maka akibat dari perjanjian yang dibuat tersebut atas permohonan dari pihak yang bersangkutan dapat dibatalkan. Sedangkan terhadap syarat ke-3 dan ke-4 disebut syarat obyektif oleh karena kedua syarat tersebut menyangkut obyek perjanjian, dan apabila salah satu dari syarat obyektif ini tidak dipenuhi, maka perjanjian yang dibuat tersebut atas permohonan dari pihak yang bersangkutan secara Ex officio dapat dinyatakan batal demi hukum (tidak pernah ada/tidak pernah lahir walaupun secara nyata wujud perjanjian tersebut ada).

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1338 KUH Perdata, menyatakan, “Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang

Halaman 10 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 420/Pdt.G/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksistensi perjanjian atau consensus antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P-1 berupa surat perjanjian antara Peaggugat dan Tergugat tertanggal Malang 14 Maret 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi DEVINA MARTINA dan saksi RYAN ADHI PURWANTO dipersidangan menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat perjanjian jual beli rumah di Green Natura A/14 Jombang, dimana Tergugat sebagai penjual dan Penggugat sebagai pembeli, didalam perjanjian itu diatur bahwa surat-surat akan diurus sampai balik nama oleh Tergugat selama 6 bulan, jika lebih dari 6 bulan maka Tergugat akan mengembalikan uang miik Penggugat dan ditambah konpensasi Rp. 15.000.000,-

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 tersebut dikaitkan dengan keterangan saksi DEVINA MARTINA dan saksi RYAN ADHI PURWANTO diperoleh fakta hukum bahwa pada tanggal 14 Maret 2024 ACHMAD HIDAYAT (Tergugat) selaku Penanggung Jawab atas Rumah di Green Natura A/14 Jombang dengan LEONARDO RUSIELVIN (Penggugat) selaku Pembeli atas rumah tersebut telah melakukan perjanjian dengan kesepakatan Penggugat dan Tergugat telah sepakay tentang harga jual beli tanah tersebut sebesar Rp. 285.000.000,- sudah termasuk semua biaya dan tidak ada biaya tambahan lainnya, Penggugat membayar uang tanda jadi sebesar Rp. 10.000.000,- pada tanggal 29-02-2024 kepada Tergugat dan telah dibuktikan dengan Kwitansi per-tanggal 29-02-2024, sisanya sebesar Rp. 275.000.000,- akan dibayar Penggugat, Tergugat menyanggupi melakukan pengurusan surat-surat rumah Green Natura A/14 Jombang dalam jangka waktu lebih kurang 6 (enam) bulan lamanya, apabila pada waktu yang telah ditentukan diatas, Tergugat tidak bisa menyelesaikan pengurusan, maka Tergugat bersedia mengembalikan uang milik Penggugat tersebut seluruhnya ditambah kompensasi 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), perjanjian ini batal dan seluruh surat-surat dikembalikan pada Tergugat;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan para pihak tidak ada yang mempersoalkan bahwa para pihak yang membuat perjanjian tersebut merupakan orang yang tidak cakap untuk membuat perjanjian sehingga perjanjian tersebut harus dibatalkan sehingga Majelis Hakim berpendapat para

Halaman 11 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 420/Pdt.G/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pihak yang mendantangani Akta tersebut adalah orang yang cakap untuk membuat perikatan-perikatan dan dianggap mampu untuk menanggung akibat hukum yang timbul dari perjanjian tersebut

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebab yang halal adalah perjanjian tersebut tidak terlarang dan tidak bertentangan dengan undang-undang, kesucilaan dan ketertiban umum (vide Pasal 1335 dan 1337 KUHPerdata);

Menimbang, bahwa selain hal tersebut diatas, dari bukti surat yang diajukan oleh Penggugat tidak ada satupun dari surat bukti tersebut yang menunjukkan atau menerangkan bahwa perjanjian mengandung sebab yang terlarang (tidak halal) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dikaitkan dengan bukti bertanda P-1, diperoleh fakta hukum bahwa perjanjian antara para pihak adalah perikatan jual beli dan pengurusan surat-surat dan hal tersebut bukan kategori perjanjian yang dilarang dan kewajiban Penggugat sudah terpenuhi dengan dilunasinya pembayaran rumah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perjanjian yang dilakukan oleh Para Pihak telah memenuhi unsur-unsur dari Pasal 1320 KUH Perdata yaitu 1. Sepakat mereka yang mengikatkan diri, 2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan, 3. Suatu hal tertentu dan 4. Suatu sebab yang halal dan atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat Surat Perjanjian tertanggal 14 Maret 2024 adalah sah menurut hukum dan mengikat para pihak;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis Hakim akan mempertimbangkan Apakah Tergugat telah Wanprestasi atau ingkar janji karena tidak melaksanakan isi Surat Perjanjian tanggal 14 Maret 2024 ;

Menimbang, Bahwa menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), disebutkan :

- Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan Undang-Undang berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik ; (Pasal 1338) ;
- Jika kata-kata suatu persetujuan jelas, tidak diperkenankan menyimpang daripadanya dengan jalan penafsiran ; (Pasal 1342) ;
- Semua janji yang diberikan dalam satu persetujuan harus diartikan dalam hubungannya satu sama lain; tiap-tiap janji harus ditafsirkan dalam hubungannya dengan seluruh persetujuan ; (Pasal 1348) ;



- Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui tenggang waktu yang telah ditentukan ; (Pasal 1243) ;

Bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung RI No. No. 791 K/Sip/1972 tanggal 26 Pebruari 1973, antara lain disebutkan bahwa Pasal 1338 BW masih tetap berlaku dalam hukum perjanjian, oleh sebab itu pihak-pihak harus mentaati apa yang telah mereka setuju ;

Menimbang, bahwa sebelum pengadilan mempertimbangkan apakah benar Tergugat telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat, maka pengadilan akan mempertimbangkan pengertian dari wanprestasi terlebih dahulu ;

Perkataan wanprestasi berasal dari bahasa *Belanda*, yang artinya prestasi buruk. Menurut kamus Hukum, wanprestasi berarti kelalaian, kealpaan, cidera janji, tidak menepati kewajibannya dalam perjanjian. Adapun yang dimaksud wanprestasi adalah suatu keadaan yang dikarenakan kelalaian atau kesalahannya, debitur tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian dan bukan dalam keadaan memaksa adapun yang menyatakan bahwa wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur.

Wanprestasi berarti tidak melakukan apa yang menjadi unsur prestasi, yakni:

1. Berbuat sesuatu;
2. Tidak berbuat sesuatu; dan
3. Menyerahkan sesuatu.

Menimbang, bahwa salah satu pihak tidak melaksanakan prestasi-prestasi tersebut yang merupakan kewajibannya, maka perjanjian itu dapat dikatakan cacat atau katakanlah prestasi yang buruk. Wanprestasi merupakan suatu prestasi yang buruk, yaitu para pihak tidak melaksanakan kewajibannya sesuai isi perjanjian. Wanprestasi dapat terjadi baik karena kelalaian maupun kesengajaan. Wanprestasi seorang yang lalai terhadap janjinya dapat berupa:

1. Tidak melaksanakan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
2. Melaksanakan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sesuai dengan janjinya.
3. Melaksanakan apa yang dijanjikannya tapi kedaluwarsa.



4. Melakukan suatu perbuatan yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Menimbang, bahwa untuk mengatakan bahwa seseorang melakukan wanprestasi dalam suatu perjanjian, kadang-kadang tidak mudah karena sering sekali juga tidak dijanjikan dengan tepat kapan suatu pihak diwajibkan melakukan prestasi yang diperjanjikan.

Menimbang, bahwa dalam hal bentuk prestasi dalam perjanjian yang berupa tidak berbuat sesuatu, akan mudah ditentukan sejak kapan salah satu pihak melakukan wanprestasi yaitu sejak pada saat salah satu pihak berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan dalam perjanjian. Sedangkan bentuk prestasi yang berupa berbuat sesuatu yang memberikan sesuatu apabila batas waktunya ditentukan dalam perjanjian maka menurut pasal 1238 KUH Perdata pihak dianggap melakukan wanprestasi dengan lewatnya batas waktu tersebut. Dan apabila tidak ditentukan mengenai batas waktunya maka untuk menyatakan seseorang melakukan wanprestasi, diperlukan surat peringatan tertulis dari kreditur yang diberikan kepada debitur. Surat peringatan tersebut disebut dengan somasi.

Menimbang, bahwa ada empat akibat adanya wanprestasi, yaitu sebagai berikut :

1. Perikatan tetap ada;
2. Debitur harus membayar ganti rugi kepada kreditur (Pasal 1243 KUH Perdata);
3. Beban resiko beralih untuk kerugian debitur, jika halangan itu timbul setelah debitur wanprestasi, kecuali bila ada kesenjangan atau kesalahan besar dari pihak kreditur. Oleh karena itu, debitur tidak dibenarkan untuk berpegang pada keadaan memaksa;
4. Jika perikatan lahir dari perjanjian timbal balik, kreditur dapat membebaskan diri dari kewajibannya memberikan kontra prestasi dengan menggunakan pasal 1266 KUH Perdata.

Akibat wanprestasi yang dilakukan seseorang dapat menimbulkan kerugian bagi pihak lain, sanksi atau akibat-akibat hukum bagi pihak yang wanprestasi ada 4 macam, yaitu:

1. diharuskan membayar ganti-kerugian yang diderita (pasal 1243 KUH Perdata);
2. Pembatalan perjanjian disertai dengan pembayaran ganti-kerugian (pasal 1267 KUH Perdata);

Halaman 14 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 420/Pdt.G/2025/PN Sby



3. Peralihan risiko kepada debitur sejak saat terjadinya wanprestasi (pasal 1237 ayat 2 KUH Perdata);
4. Pembayaran biaya perkara apabila diperkarakan di muka hakim (pasal 181 ayat 1 HIR).

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dapat diperoleh fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perjanjian yang ditandai dengan adanya Surat Perjanjian tertanggal 14 Maret 2024 (vide bukti P-1) dan Majelis Hakim telah menyatakan Surat Perjanjian tanggal 14 Maret 2024 adalah sah menurut hukum dan mengikat para pihak;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan bukti bertanda P-2 berupa Fotocopy Berupa bukti resi M-Banking BCA tanggal 29 Feburari2024 Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) yang menerima AHMAD HIDAYAT / Tergugat untuk pembayaran rumah tanah di GREEN NATURA A/14 JOMBANG, bukti P-3 berupa Fotocopy bukti resi M-Banking BCA trntggal 15 Maret 2024 Rp.275.000.000,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah), yang menerima AHMAD HIDAYAT / Tergugat untuk pembayaran pelunasan rumah tanah di GREEN NATURA A/14 JOMBANG, dan bukti P-4 berupa Fotocopy Surat terima uang sebesar Rp.275.000.000,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) untuk pelunasan 1 unit rumah tanah di GREEN NATURA A/14 JOMBANG yang menerima AHMAD HIDAYAT / Tergugat pada tanggal Malang 15 Maret 2024;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat Penggugat bertanda P-2, P-3 dan P-4 sebagaimana tersebut diatas bersesuaian pula dengan keterangan Saksi yang diajukan Penggugat yaitu saksi DEVINA MARTINA dan saksi RYAN ADHI PURWANTO yang pada pokoknya menerangkan bahwa harga rumah tersebut adalag Rp. 285.000.000,- dan sudah dibayar lunas oleh Penggugat, Pembayaran pertama tanggal 29 Februari 2024 yaitu DP sebesar Rp. 10.000.000,- sedang pelunasannya pada tanggal 15 Maret 2024 sebesar Rp. 275.000.000,- sehingga Mejelih Hakim berpendapat Penggugat telah melakukan kewajibannya atas ketentuan dalam Surat Perjanjian tanggal 14 Maret 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 tersebut dalam poin 6 disebutkan Pihak Kesatu / Tergugat menyanggupi melakukan pengurusan surat-surat rumah Green Natura A/14 Jombang dalam jangka waktu lebih kurang 6 (enam) bulan lamanya, dan dalam poin 7 disebutkan apabila pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu yang telah ditentukan diatas, Pihak Kesatu / Tergugat tidak bisa menyelesaikan pengurusan, maka Pihak Kesatu / Tergugat bersedia mengembalikan uang milik Pihak Kedua / Penggugat tersebut seluruhnya ditambah kompensasi 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), perjanjian ini batal dan seluruh surat-surat dikembalikan pada Pihak Kesatu / Tergugat;

Menimbang, bahwa Saksi yang diajukan Penggugat yaitu saksi DEVINA MARTINA dan saksi RYAN ADHI PURWANTO dipersidangan pada pokoknya menerangkan Bahwa Tergugat sudah lebih dari 6 bulan sejak tanggal 29 Februari 2024 tidak memenuhi kewajibannya, uang tersebut sampai sekarang belum dikembalikan oleh Tergugat, sejak pelunasan Tergugat tidak pernah datang-datang lagi menemui Penggugat, Tergugat sudah ditagih oleh Penggugat dan Penggugat juga menemui marketing Tergugat, namun marketing Tergugat mengatakan tidak tahu apa-apa, Tergugat kabur karena bermasalah dan dicari banyak orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut Majelis Hakim berpendapat atas wanprestasi / ingkar janji yang dilakukan oleh Tergugat seperti apa yang diperjanjikan dalam Surat Perjanjian tanggal 14 Maret 2024 tersebut, pihak Penggugat telah berusaha menagih dengan datang langsung ke Kantor Tergugat agar Tergugat melaksanakan kewajibannya kepada pihak Penggugat namun tidak berhasil bertemu dengan Tergugat dan hanya menemui marketing Tergugat dan marketing Tergugat mengatakan tidak tahu apa-apa, Tergugat kabur karena bermasalah dan dicari banyak orang, maka pengadilan berpendapat bahwa telah nyata Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi kepada pihak Penggugat yaitu tidak melaksanakan pengurusan surat-surat tanah rumah Green Natura A/14 Jombang pada tanggal 14 Agustus 2025 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas majelis hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum nomor 1 mohon Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, oleh karena petitum nomor 1 tergantung pada petitum nomor lainnya, maka petitum nomor 1 dipertimbangkan kemudian;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan (petitum) ke-2 yang Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah di lakukan oleh juru sita Pengadilan Negeri Surabaya atas harta milik Tergugat baik yang berupa barang bergerak

Halaman 16 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 420/Pdt.G/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun yang tidak bergerak yang terletak di Gunungsari 2/17-B RT/RW. 001/008, Kelurahan/Desa Sawunggaling Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur, untuk dijual lelang melalui KPKNL Surabaya yang hasilnya untuk memenuhi kewajiban Tergugat mengembalikan uang kepada Penggugat, berdasarkan Pasal 227 ayat (1) HIR terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam mengabulkan sita jaminan antara lain yaitu haruslah adanya sangkaan yang beralasan bahwa Tergugat sebelum Putusan dijatuhkan atau dilaksanakan akan menggelapkan atau mengalihkan tanahnya, yang mana selama proses persidangan, Majelis Hakim tidak melihat adanya suatu fakta hukum mengenai persangkaan akan dialihkannya barang dalam perkara a quo kepada pihak lain serta pada persidangan sebelumnya Penggugat tidak bisa membuktikan bahwa obyek sita jaminan adalah benar milik Tergugat yang dibuktikan dengan Sertipikat atas tanah obyek jaminan tersebut dengan demikian petitum poin 2 tidak beralasan hukum sehingga haruslah ditolak

Menimbang, bahwa tentang tuntutan (petitum) ke-3 yang Menyatakan perjanjian yang dibuat antara Penggugat dan Tergugat tanggal 14 maret 2024 adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat, Majelis mempertimbangkan bahwa oleh karena Majelis Hakim telah menyatakan perjanjian yang dilakukan oleh para penggugat dan Tergugat telah memenuhi ketentuan sebagaimana dalam Pasal 1320 KUHPdata tentang syarat sahnya perjanjian, sehingga perjanjian tersebut harus dinyatakan sah menurut hukum, sehingga petitum ke-3 Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan (petitum) ke-4 yang Menyatakan Tergugat telah melakukan ingkar janji/wanprestasi yang tidak melaksanakan pengurusan surat surat tanah rumah Green Natura A/14 – Jombang tersebut pada tanggal 14 Agustus 2024 kepada Penggugat, oleh karena pada pertimbangan sebelumnya Majelis Hakim telah menyatakan Surat Perjanjian antara Penggugat dan Tergugat adalah sah dan mengikat dan pihak Penggugat telah melaksanakan kewajiban sesuai Surat Perjanjian tersebut sedang pihak Tergugat belum melaksanakan kewajibannya maka petitum ke-4 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan (petitum) ke-5 yang Menghukum Tergugat untuk membayar kembali kepada Penggugat uang seluruhnya berjumlah Rp. 285.000.000,- (Dua ratus delapan puluh lima juta rupiah) dengan seketika dan sekaligus dengan menerima alat pembayaran yang sah dan

Halaman 17 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 420/Pdt.G/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



petitum ke-6 yaitu Menghukum Tergugat untuk membayar kompensasi Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) oleh karena hal tersebut sudah diperjanjikan dalam surat Perjanjian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat petitum tersebut dapat dikabulkan namun terkait petitum agar Tergugat membayar bunga 2,5% per bulan dari Rp. 285.000.000,- (Dua ratus delapan puluh lima juta rupiah) mulai sejak gugatan di daftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 14 April 2025 sampai Tergugat membayar kembali kepada Penggugat oleh karena hal tersebut tidak diperjanjikan dalam Surat Perjanjian maka petitum terkait membayar bunga 2,5 % per bulan Rp. 285.000.000,- (Dua ratus delapan puluh lima juta rupiah) harus dinyatakan ditolak, sehingga petitum poin ke-6 tersebut dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan (petitum) ke-7 yang mohon Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Uitvoerbaard Bij Vorraad) meskipun timbul Verzet, Banding, Kasasi dari Tergugat akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Bahwa Mahkamah Agung RI, telah mengeluarkan berbagai surat edaran yang mengatur tentang tata cara dan prosedur penjatuhan, serta pelaksanaan putusan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) tersebut ;

Bahwa di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA), Nomor : 3 Tahun 2000, Mahkamah Agung telah menetapkan tata cara, prosedur dan gugatan-gugatan yang bisa diputus dengan putusan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) ;

Bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA), Nomor : 4 Tahun 2001, Mahkamah Agung kembali menetapkan agar dalam setiap pelaksanaan putusan serta merta disyaratkan adanya jaminan yang nilainya sama dengan barang/benda objek eksekusi ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan yang sangat mendesak dan dengan memperhatikan pula Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut diatas, maka tuntutan Penggugat sebagaimana petitum nomor 7, haruslah dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan (petitum) ke-8 yaitu Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan Sebagian maka Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan secara terperinci sebagaimana diuraikan tersebut diatas ternyata tidak semua dalil-dalil dalam Surat Gugatan Penggugat dapat dikabulkan, maka Gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian dan menolak gugatan selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya sebagian petitum penggugat, maka dengan demikian petitum angka 1 dengan sendirinya tidak dapat dikabulkan;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat sudah dipanggil secara sah dan patut menurut undang-undang namun tidak hadir/tidak datang menghadap ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan Verstek ;
3. Menyatakan perjanjian yang dibuat antara Penggugat dan Tergugat tanggal 14 maret 2024 adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat.
4. Menyatakan Tergugat telah melakukan ingkar janji/wanprestasi yang tidak melaksanakan pengurusan surat surat tanah rumah Green Natura A/14 – Jombang tersebut pada tanggal 14 Agustus 2024 kepada Penggugat.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kembali kepada Penggugat uang seluruhnya berjumlah Rp. 285.000.000,- (Dua ratus delapan puluh lima juta rupiah) dengan seketika dan sekaligus dengan menerima alat pembayaran yang sah.
6. Menghukum Tergugat untuk membayar konpensasi Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah).
7. Menolak gugatan selain dan selebihnya ;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini ditaksir sebesar Rp.360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari SENIN tanggal 16 JUNI 2025 oleh kami, Hj. Halima Umaternate, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Purnomo Hadiyarto, S.H dan Muhammad Sukamto, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 420/Pdt.G/2025/PN Sby tanggal 16 April 2025, putusan

Halaman 19 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 420/Pdt.G/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut pada hari SELASA, tanggal 17 JUNI 2025 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Dhany Eko Prasetyo, SE., S.H., MM., M.Hum. Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga kepada pihak Penggugat melalui prosedur e-litigasi selaku pengguna terdaftar dan Tergugat melalui surat tercatat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Purnomo Hadiyanto, S.H.

Hj. Halima Umaternate, S.H., M.H.

Muhammad Sukamto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dhany Eko Prasetyo, SE., S.H., MM., M.Hum.

Perincian biaya-biaya:

- Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00	
- Biaya Proses (ATK)	Rp.	150.000,00	
- Biaya Panggilan	Rp.	40.000,00	
- Biaya PNP Panggilan	Rp.	20.000,00	
- Biaya sumpah saksi	Rp.	100.000,00	
- Materai	Rp.	10.000,00	
- Redaksi	Rp.	10.000,00	+
J u m l a h.....		Rp.	360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 20 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 420/Pdt.G/2025/PN Sby